

1504508-50.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... já conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e que ele estaria realizando tráfico de drogas no local, bem como receberam denúncias, e com essas informações realizaram um levantamento no local, que era a casa de YAGO, e verificaram intensa movimentação de usuários, entrando e saindo do local, com drogas, e, solicitaram a expedição de mandado de busca na residência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504508-50.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504508-50.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336348/2021 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 21879869 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 91/21/117 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 2336348 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO VALERIO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

YAGO VALERIO DE SOUZA, vulgo "Sitião", e FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA, vulgo "Cura", qualificados às fls.7 e 8, respectivamente, foram processados como incursos no artigo 33, capu, da Lei no.11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 07h15min., na Rua Antônio de Paula de França, nº 119, município de Sete Barras e Comarca de Registro, agindo em concurso de pessoas, tinham em depósito, para fins de tráfico, 54 porções de maconha, com peso aproximado de 228,84 g; 75 porções de crack, com peso aproximado de 14,43g e 1 porção de cocaína, com peso aproximado de 1,22g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, YAGO E FELIPE GUSTAVO realizavam a venda de entorpecentes na casa do primeiro, sendo que os compradores entravam nas

dependências da casa para comprar as drogas e a contabilidade do comércio ilícito era anotada em caderno, inclusive com indicação das vendas realizadas por cada um, quando foram surpreendidos por policiais que compareceram ao local para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, eis que investigações preliminares, inclusive campanhas, apontavam que YAGO realizava o tráfico de drogas no local.

Os policiais localizaram, no dormitório em que YAGO estava, sobre uma cômoda, 9 porções de maconha, 2 porções de crack e 1 porção de cocaína e ainda R\$ 28,00 e, no dormitório em que FELIPE GUSTAVO estava, foram encontradas, na cabeceira da cama, uma pochete contendo 4 porções de maconha e 4 porções de crack, e mais R\$240,00 e um caderno contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas. No quintal da casa, que é todo murado, foram encontradas mais 41 porções de maconha e 69 porções de crack.

Informalmente, confessaram à prática do crime.

YAGO e FELIPE GUSTAVO foram presos em flagrante delito.

Instaurado inquérito policial foram ouvidos: Rogério Abrahão Pereira (fls.3/34), Marival José Ribeiro (fls.5/6), YAGO VALERIO DE SOUZA (fls.7) e FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA (fls.8).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/8), boletim de ocorrência (fls.20/23), auto de exibição e apreensão (fls.24/26), auto de constatação preliminar (fls.27/28), folha de antecedentes (fls.32/46) fotografia das drogas, das anotações e do dinheiro (fls.56/65) e cópia do mandado de busca e apreensão expedida nos autos 1504500-73.2021 (fls.66).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.106/109).

Relatório final às fls.159/165.

Exame químico toxicológico definitivo encontra-se às fls.166/172.

Laudo pericial às fls.173/178.

A denúncia foi oferecida a fls.184 e recebida às fls.185/186, em 11 de janeiro de 2022.

FELIPE GUSTAVO foi citado e apresentou resposta à acusação às fls.201/204.

YAGO foi citado e apresentou resposta à acusação às fls.213/216.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.228/229.

Em audiência foram ouvidos: Rogério Abrahão Pereira, Marival José Ribeiro, YAGO VALERIO DE SOUZA e FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA.

As partes apresentaram alegações finais (fls.277/279 e 284/303).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/8), boletim de ocorrência (fls.20/23), auto de exibição e apreensão (fls.24/26), fotografia das drogas, das anotações e dinheiro apreendidos

(fls.56/65), cópia do mandado de busca e apreensão expedida nos autos 1504500-73.2021 (fls.66), relatório final (fls.159/165), laudo químico toxicológico (fls.166/172) e a oitiva dos policiais.

Marival José Ribeiro, Investigador de Polícia da DISE, disse que já tinham informações sobre o envolvimento de YAGO, vulgo "Sitião" pessoa já conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e que ele estaria realizando tráfico de drogas no local, bem como receberam denúncias, e com essas informações realizaram um levantamento no local, que era a casa de YAGO, e verificaram intensa movimentação de usuários, entrando e saindo do local, com drogas, e, solicitaram a expedição de mandado de busca na residência de YAGO. Disse que no dia do cumprimento do mandado de busca, encontraram YAGO em um quarto com sua família, mulher e filhos e FELIPE GUSTAVO em outro quarto, acompanhada de uma moça que se identificou como namorada dele, e, em ambos os quartos tinham drogas e dinheiro, e admitiram o envolvimento com o tráfico de drogas, e afirmaram que as mulheres não tinham envolvimento, e informaram que o dinheiro era proveniente do comércio de drogas. Afirmou ainda que encontraram mais porções de entorpecentes no quintal da casa, semelhantes ao que estavam dentro da casa e no celular de FELIPE observaram uma escrita que também se encontrava nas porções de maconha apreendidas. Confirmou que no local tinha roupas de FELIPE indicando que morava no local.

No mesmo sentido foi a oitiva do investigador Rogério Abrahão Pereira. Disse que realizaram campana no local por alguns dias e avistaram vários indivíduos, possíveis usuários entrando no imóvel e saindo com algo nas mãos, e, diante disso solicitaram a expedição de mandado de busca domiciliar, que foi deferido, e no momento do cumprimento, encontraram YAGO em um quarto, que tinha um celular, porções de maconha, crack e cocaína e FELIPE GUSTAVO em outro quarto, com mais porções de maconha e crack, e no quintal da casa, encontraram mais porções de maconha, que continham uma numeração "4:20" e crack. Na casa tinha roupas e itens pessoais de FELIPE.

Interrogado, YAGO VALERIO DE SOUZA negou os fatos. Disse que morava no imóvel com a esposa e filha e com FELIPE, que era seu conhecido, e como não tinha para onde ir, o acolheu em sua residência há uns seis meses aproximadamente. Disse que em seu quarto tinha somente 9 porções de maconha que era para uso próprio, mas, por estar necessitando de dinheiro iria vender, mas não chegou a vender. Negou a existência das demais drogas, pois não tinha conhecimento. Disse que Felipe dormia no quarto e não sabe o que tinha no quarto dele, o quintal era pequeno, e quando da prisão em flagrante não foi informado na hora da existência das demais drogas. Confirmou que já teve passagens por tráfico.

Interrogado, FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA negou os fatos. Disse tinha a posse de apenas 3 porções de maconha e 4 porções de crack, que eram para consumo próprio, e não tinha ciência do restante das porções de drogas encontradas no quintal, e desconhece a posse de drogas por parte de YAGO.

As negativas apresentadas pelos denunciados restaram isoladas nos autos, ante o depoimento dos policiais civis e do auto de apreensão das drogas.

Os policiais civis foram uníssonos. Informaram que estavam investigando o comércio ilícito de entorpecentes no local, realizaram campana por vários dias, visualizaram a entrada e saída de usuários de drogas na casa, solicitaram a expedição de mandado de busca no local, ocasião em que apreenderam grande quantidade de drogas (54 porções de maconha, com peso aproximado de 228,84 g., 75 porções de crack, com peso aproximado de 14,43g. e 1 porção de cocaína, com peso aproximado de 1,22g).

A cópia do mandado de busca e apreensão domiciliar expedida nos autos 1504500-73.2021, deste cartório encontra-se a fls.66.

O exame químico toxicológico de fls.166/172 comprovou que foi detectada a presença de cocaína e maconha.

Assim, o depoimento dos policiais civis, o auto de prisão em flagrante, o auto de exibição a apreensão, as fotografias e o exame químico toxicológico comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

Os acusados tampouco apresentaram motivos para que os policiais os acusassem injustamente e com tantos detalhes.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis foram firmes e harmônicos entre si.

Os policiais civis, ouvidos estão lotados na DISE, Delegacia responsável pela repressão e prevenção ao tráfico de drogas nessa Comarca, para tanto, efetuam investigação de campo, bem como recebem denúncias anônimas efetuadas por pessoas de bem que não compactuam com esse tipo de atividade. Após, configurados os atos de traficância, solicitam a expedição de mandado de busca domiciliar, como ocorreu no presente feito, ou, então, como se trata de crime permanente, efetuam a prisão em flagrante do investigado.

E nesse sentido, após investigação preliminar, efetuaram a prisão em flagrante delito de YAGO e FELIPE.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento de referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

No que tange à preliminar arguida pela defesa, de desclassificação para o artigo 28, da Lei 11343/06, não é de ser acolhida, pois, conforme já exposto, os policiais civis estavam investigando o local havia vários dias, receberam denúncias, efetuaram campana, visualizaram a prática do comércio ilícito de entorpecentes, solicitaram a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados com grande quantidade de drogas (54 porções de maconha, com peso aproximado de 228,84 g., 75 porções de crack, com peso aproximado de 14,43g. e 1 porção de cocaína, com peso aproximado de 1,22g).

Ademais, a forma como as drogas estavam armazenadas, o caderno contendo anotações e a quantia em dinheiro encontrada, corroboram a prática do comércio de entorpecentes, não sendo o caso de desclassificação.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação aos réus YAGO VALERIO DE SOUZA e FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA.

Passo à dosimetria da pena de YAGO VALERIO DE SOUZA.

YAGO VALERIO DE SOUZA ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas (autos 0008336-75.2014.8.26.0495, da 3ª Vara local – certidão de antecedentes de fls.271), cujo término da pena ocorreu em 09/03/2017 (fls.270).

Portanto é reincidente específico.

No que tange às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre a personalidade ou conduta social, não foram especiais os motivos, as circunstâncias e nem há consequências em virtude do delito.

Fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Em razão da reincidência aumento a pena base em 1/6 - 5 anos de reclusão - o que perfaz em 5 anos e 10 meses.

Não há atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela. Isto porque, YAGO VALERIO DE SOUZA, é reincidente específico.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao denunciado.

Torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, em razão da reincidência fixo-a em 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 583 dias-multa.

Em razão da reincidência específica, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Passo à dosimetria da pena de FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA.

FELIPE possui extensa folha de antecedentes conforme se verifica às fls. 254/269, possuindo condenação nos autos 0002586-34.2010.8.26.0495, da 1ª Vara local, por furto (fls. 254); autos 0007646-22.2009.8.26.0495, da 2ª Vara local, por roubo (fls. 255/256), sendo que o término da penas aplicadas ocorreu em 21/08/2019 (fls.267/268).

Portanto, é reincidente e possui maus antecedentes.

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre a personalidade ou conduta social, não foram especiais os motivos, as circunstâncias e nem há consequências em virtude do delito.

Em razão dos maus antecedentes, aumento a pena base em 1/6 do mínimo legal - 5 anos - o que perfaz em 5 anos e 10 meses.

Em razão da reincidência, aumento a pena base em 1/6 - 5 anos e 10 meses - o que perfaz o montante de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Não há atenuantes e nem casos de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, em razão da reincidência.

Referido benefício é dedicado ao agente primário e de bons antecedentes. o que não se aplica ao denunciado.

Torno definitiva a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, em razão dos maus antecedentes fixo-a em 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias -, o que perfaz 583 dias-multa, aumentando em 1/6 em razão da reincidência, o perfaz 680 dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO:

1. YAGO VALERIO DE SOUZA à pena de 5 ANOS e 10 MESES de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. FELIPE GUSTAVO DOS SANTOS MACENA à pena de 6 ANOS, 9 MESES e 20 DIAS de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Os réus permaneceram presos durante o processo e assim deverão aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Em liberdade, os réus, que não exercem atividades lícitas, poderão mais uma vez, voltar a vender entorpecentes, colocando em risco a ordem pública. Nego-lhes, pois, o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Com o trânsito em julgado, lancem-se o nomes dos réus no rol de culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a autoridade policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor da FUNAD.

Caso não haja a comprovação da propriedade do celular apreendido determino a sua perda.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA